



P U T U S A N
Nomor 1065 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT DEIN FOOD, yang diwakili oleh Direktur Utama, Kim Byung Jin, berkedudukan di Ruko Crown Golf, Blok A Nomor 11, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hor Agusmen Girsang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JNR Law Firm, berkantor di Menara Kuningan, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7, Kavling 5, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

DIDIM Inc, yang diwakili oleh Direktur, Lee Bum Taek, berkedudukan di 642-4 Nonhun-Dong, Namdong-Gu Incheon, Negara Korea Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tasman Gultom, S.H., M.H., A.A.A.I.(K), C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tasman Gultom & Co, berkantor di Perumahan Permata Bintaro Jaya, Cluster Vania Blok E I Nomor 15, Sektor 9, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2019;

Termohon Kasasi

D a n

1. **PT NJA SUKSES GLOBAL**, (Master License Franchisee/ Penerima Lisensi atas merek), yang diwakili oleh Direktur PT NJA Sukses Global, Jeffrey Pribadi, berkedudukan di Gedung Graha Surveyor Indonesia Lantai 15, Jalan Jendral Gatot Subroto, Kavling 56, Jakarta Selatan, dalam hal ini

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1065 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Tasman Gultom, S.H., M.H., A.A.A.I.(K), C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Tasman Gultom, & Co, beralamat di Jalan Taman Bahagia ABRI, RT 003/05, Lantai 1, Depan, Parigi Baru-Pondok Aren, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK**, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Nomor, Kavling 8-9, Karet Kuningan, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pendaftaran merek dagang Magal terdaftar Nomor IDM 000616294, Nomor IDM 000607205, Nomor IDM000607528 atas nama Tergugat didasari dengan itikad tidak baik dan bertentangan dengan Pasal 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek dagang Magal terdaftar Nomor IDM 000616294, Nomor IDM 000607205, Nomor IDM 000607528 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pemegang hak atas merek Magal untuk jenis barang/jasa yang termasuk dalam kode kelas 43, yaitu segala macam pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1065 K/Pdt.Sus-HKI/2019



(rumah makan, cafe, depot, warung, kedai, cafetaria, bar, kantin, pujasera, restoran, restoran swalayan dll);

5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk membatalkan pendaftaran merek Magal milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM 000616294, Nomor IDM 000607205, Nomor IDM 000607528, untuk kelas barang 43, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan serta mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan undang-undang yang merek yang berlaku;
7. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mengabulkan Permohonan Pendaftaran Merek Magal atas nama Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan oleh Pengadilan pada saat putusan dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan;

Namun Demikian,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 27 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadapinya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II pada tanggal 27 Juni 2019, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga.Jkt.Pst, juncto Nomor 43/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari PEMOHON Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.43/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Jkt.Pst tertanggal 27 Juni 2019.

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pendaftaran merek dagang Magal terdaftar Nomor IDM 000616294, Nomor IDM 000607205, Nomor IDM 000607528 atas nama Termohon Kasasi didasari dengan itikad tidak baik dan bertentangan dengan Pasal 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek dagang Magal terdaftar Nomor IDM 000616294, Nomor IDM 000607205, Nomor IDM

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1065 K/Pdt.Sus-HKI/2019



000607528 atas nama Termohon Kasasi dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Pemohon Kasasi sebagai pemilik dan pemegang hak atas Merek Magal untuk jenis barang/jasa yang termasuk dalam kode kelas 43, yaitu segala macam pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman (rumah makan, cafe, depot, warung, kedai, cafetaria, bar, kantin, pujasera, restoran, restoran swalayan dll);
5. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi I untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi II untuk membatalkan pendaftaran Merek Magal milik Termohon Kasasi yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM 000616294, Nomor IDM 000607205, Nomor IDM 000607528, untuk kelas barang 43, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan serta mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang Merek yang berlaku;
7. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi II untuk mengabulkan permohonan pendaftaran Merek Magal atas nama Pemohon Kasasi;
8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan oleh Pengadilan pada saat putusan dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan;

Namun Demikian,

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan alasan-alasan tersebut dikesampingkan;

Bahwa lagi pula setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 22 Juli 2019 dan kontra memori tanggal 14 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa merek dagang Magal + Logo yang didaftar oleh Pemohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang Magal yang telah terdaftar pada Turut Tergugat berdasarkan hak prioritas, merek dagang mana telah terdaftar di Vietnam sebelum tanggal penerimaan pendaftaran oleh Pemohon Kasasi sehingga pendaftaran merek dagang Magal milik Termohon Kasasi diajukan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT DEIN FOOD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT DEIN FOOD** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1065 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum..

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	:	Rp	4.984.000,00 +
Jumlah	:	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1065 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)